

0000581-37.2014.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 73/2014 - 6º

Distrito Policial de Guarulhos, 017/2014 - 6º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antelme Bezerra Cavalcante

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

ANTELME BEZERRA CAVALCANTE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000581-37.2014.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000581-37.2014.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 73/2014 - 6º

Distrito Policial de Guarulhos, 017/2014 - 6º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antelme Bezerra Cavalcante

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

ANTELME BEZERRA CAVALCANTE, qualificado nos autos, foi condenado pela r. sentença proferida em 26 de novembro de 2014, por infração ao artigo 157, §1º c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime

inicial ABERTO, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, deferido o direito de apelar em liberdade (fls. 101/104). A sentença foi publicada em 28 de novembro de 2014 (fl. 106).

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 1º de dezembro de 2014 (fl. 106) e para a Defesa em 16 de maio de 2016 (fl. 125).

Por este Juízo, em 02 de julho de 2016, foi designada audiência de ingresso em regime aberto, determinando-se a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado a ser cumprido em audiência (fl. 126). Prejudicada a audiência, diante da ausência do acusado (fl. 129).

Até o presente momento, restaram infrutíferas as diversas diligências realizadas nos possíveis endereços do sentenciado para cumprimento do mandado de prisão expedido (fl. 146).

É o relatório.

DECIDO.

Pelo que consta dos autos, não foi expedida guia de recolhimento para início do cumprimento da pena imposta. Assim, entendo que este Juízo é competente para analisar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Pois bem, levando em conta a pena concreta aplicada, tem-se que o lapso prescricional da pretensão executória é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V c.c. artigo 110, ambos do Código Penal.

Vale ressaltar que o prazo prescricional, ou seja, a prescrição executória, começa a fluir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, isso nos estritos moldes do artigo 112, inciso I, combinado com o artigo 110, ambos do Código Penal, sendo que referido prazo só é interrompido pelo início do cumprimento da pena ou pela reincidência, com fulcro no artigo 117, inciso V e VI, do Código Penal. Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A orientação jurisprudencial pacífica desta Corte é a de que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 1848645/SC, STJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 23/06/2021, grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTES SUPERIOR TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No âmbito deste Superior Tribunal, prevalece o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, consoante a interpretação literal do art. 112, I, do CP, que, mesmo depois da Constituição Federal de 1988, não foi revogado por não recepção ou declarado inconstitucional e, portanto, permanece vigente no ordenamento jurídico pátrio. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1901895/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, STJ, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) (Grifei).

In casu, o termo inicial para a prescrição executória é a data do trânsito em julgado para acusação, o qual ocorreu em 1º de dezembro de 2014 (fl. 106).

Não há notícias de reincidência posterior (causa interruptiva do prazo) e tampouco iniciou-se o cumprimento da reprimenda (artigo 117, incisos V e VI, do Código Penal).

Assim, considerando que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público, em 1º de dezembro de 2014 (fl. 106) e, até o presente momento, não foi iniciado o cumprimento da pena, já tendo decorrido mais de quatro anos, é de rigor reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal e consequentemente julgar extinta a punibilidade do sentenciado, uma vez que durante esse período não ocorreram causas de interrupção ou prorrogação do prazo prescricional. Em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANTELME BEZERRA CAVALCANTE, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura c.c. artigo 109, inciso V, e artigo 110, artigo 112, inciso I, todos do Código Penal, por reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal.

Expeça-se, com urgência, contramandado de prisão em favor do ANTELME BEZERRA CAVALCANTE, em razão da ocorrência da prescrição executória.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

P. I. C.

Guarulhos, 13 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA